

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2274/2537

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
นายчимฮวด แซ่แต้ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 99, มาตรา 138

ตามรายงานกระบวนการพิจารณาปรากฏว่าจำเลยที่ 2 แต่ฝ่ายเดียวเป็นผู้แถลงรับและต่อสู้อย่างชัดเจนยอมรับข้อเท็จจริงที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพิสูจน์ได้ว่าผลเป็นอย่างไร ตนนยอมรับตามนั้น โจทก์เพียงแต่แถลงไม่ค้าน ซึ่งหมายความว่าไม่ค้านการที่ศาลจะส่งเอกสารต่าง ๆ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจสอบพิสูจน์เท่านั้นโจทก์หาได้ยอมรับผลการตรวจสอบพิสูจน์เป็นข้อแพ้งั้นตามที่จำเลยที่ 2 แถลงด้วยแต่อย่างใดไม่

รายงานการตรวจสอบพิสูจน์ของผู้เชี่ยวชาญที่ระบุว่า ไม่อาจจะลงความเห็นให้เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดได้นั้น แสดงให้เห็นว่าผลการตรวจสอบพิสูจน์ดังกล่าวศาลไม่อาจวินิจฉัยชี้ขาดได้ จึงต้องรับฟังพยานหลักฐานอื่นต่อไป

รายงานการตรวจสอบพิสูจน์ของผู้เชี่ยวชาญที่ระบุว่า ไม่อาจจะลงความเห็นให้เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดได้นั้น แสดงให้เห็นว่าผลการตรวจสอบพิสูจน์ดังกล่าวศาลไม่อาจวินิจฉัยชี้ขาดได้ จึงต้องรับฟังพยานหลักฐานอื่นต่อไป

(สมชาย รังสิกรรพุม-สังเวียน รัตนมุง-ชลอ บุญยเนตร)

ศาลแพ่ง - นายจิตรต์ เอกัตต์

ศาสตราจารย์ - นายประสิทธิ์ แสนศิริ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ